

1500982-06.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e receptação dolosa, em concurso material, absolvendo-o da imputação do crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Recursos da acusação e da defesa. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado por três delitos: roubo majorado, receptação dolosa e posse irregular de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500982-06.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500982-06.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2251518/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 14056594 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 11636/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 12340/20/404 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2251518 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RALF VIANNA DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

RALF VIANNA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 1º e art. 311, ambos do CP.

Segundo consta na denúncia, o acusado, no dia 09 de outubro de 2020, às 10h, na Rua José Ursolini, número 1-38, bairro Jardim Nova Bauru, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, adquiriu e desmontou, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, o veículo Ford/Escort L, placas BQY-9525, que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que o réu, no dia 09 de outubro de 2020, às 10h, na Rua José

Ursolini, número 1-38, bairro Jardim Nova Bauru, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido depois de ter adulterado as placas do veículo Ford/Escort L, encontrado em sua oficina.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 16/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de entrega (fls. 24), fotografias (fls. 25/29) e laudo pericial às fls. 142/151.

A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2021 (fls. 60/61).

O acusado foi citado (fls. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 85).

O recebimento da denúncia foi mantido.

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 09 de junho de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns. O acusado foi interrogado (fls. 116/118).

O Ministério Público, em sede de memoriais, postulou, em síntese, pela procedência da ação penal. Preliminarmente, pediu a juntada do laudo pericial. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 16/21), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/24), fotografias (fls. 25/29) e relatório final (fls. 55/56). Entendeu que a materialidade e autoria delitiva foram comprovadas. Apontou que o réu foi surpreendido na posse do veículo, o que inverte o ônus da prova. Asseverou que configura o delito do art. 311, do CP a conduta de suprimir chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. Salientou que caberia ao réu o ônus de provar que a placa já se encontrava no veículo. Destacou que a versão do réu foi isolada. Acrescentou que o réu praticou os delitos no exercício da atividade comercial. Pediu a condenação do réu. Sugeriu a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e multa, para o crime de receptação; e a pena de 04 anos de reclusão e multa, em relação ao delito de adulteração de sinal identificador do veículo. Pugnou pela fixação do regime fechado (fls. 120/125).

A D. Defesa do réu, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a prolação de sentença absolutória. No tocante ao crime de receptação, entendeu que a prova não é suficiente para embasar o decreto condenatório. Pontuou que não foi comprovado o dolo. De forma subsidiária, pediu a desclassificação para o crime de receptação culposa, visto que não ficou comprovado que o réu tinha ciência da procedência do veículo. No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, defendeu que o réu não concorreu para a prática desta infração penal. Ressaltou que o delito do art. 311, do CP é crime instantâneo, de modo que não caberia a sua prisão em flagrante. Mencionou que não ficou comprovado que o réu adulterou ou remarcou o chassi do automóvel. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena mínima. Pediu o estabelecimento do regime de cumprimento de pena diverso do fechado (fls. 131/138).

Foi juntado o laudo pericial às fls. 142/151. A acusação e a defesa se manifestaram (fls. 155 e fls. 159) e reiteraram as alegações finais já apresentadas nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito do art. 180, § 1º, do CP veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 16/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de entrega (fls. 24),

fotografias (fls. 25/29) e laudo pericial às fls. 142/151.

A autoria, na mesma senda, é certa e decorre da prova existente.

Vejamos.

Em juízo a testemunha policial militar Ricardo Antunes de Souza, em suma, narrou que estavam em patrulhamento, quando viram uma “carcaça” de um veículo defronte a um local de “desmanche”. O local já era conhecido pela prática do comércio de produtos ilícitos. Viram que as placas pertenciam a outro automóvel. O número de chassi correspondia a um veículo FORD ESCORT, produto de furto. O réu disse que um “rapaz” deixou o veículo no local, retirou as rodas e motor e lhe vendeu o bem por R\$ 300,00. O réu foi encaminhado até a delegacia. O acusado contou que um indivíduo desconhecido adquiriu o veículo, retirou as rodas, motor e banco, e, posteriormente, deixou o automóvel com as placas de um veículo Santana. O veículo SCORT tinha apenas a “carcaça” e estava com placas de outro automóvel Santana. Não conseguiu localizar o proprietário do veículo Santana (fls. 116/118).

Em juízo, o policial militar Jonas Laurentino da Silva, em resumo, afirmou que estavam em patrulhamento e, defronte a um “ferro-velho”, avistaram um veículo sem rodas e vidros. Verificaram que as placas pertenciam a outro automóvel. Através do chassi do automóvel, conseguiram identificar as placas do bem. Foi constatado que o veículo era produto de furto, em data anterior. Estavam defronte ao “ferro-velho”. O réu disse que comprou o veículo como “sucata” e que não sabia que era produto de furto. Tratava-se de uma “carcaça” de um veículo Scort. Este automóvel estava com as placas de outro veículo, cujo modelo não se recorda. O acusado disse que comprou o veículo como “sucata” de um “rapaz” que lhe vendeu (fls. 116/118).

No interrogatório judicial, o réu Ralf Vianna da Silva contou, em síntese, que não imaginou que uma pessoa lhe faria “maldade”. É “pai de família e tem dois filhos”. Trabalhava no dia dos fatos e não sabia que o veículo era produto de furto. Trabalhava no “ferro-velho” que pertencia a outra pessoa. Adquiriu a “carcaça” de veículo. Não se recorda de quem adquiriu. Não tem os dados do vendedor. Comprou o bem e o deixou na via pública. Por volta das 08h, limpava material, quando os policiais chegaram e lhe perguntaram de quem era a “carcaça”. Explicou que tinha comprado o veículo de um “rapaz”. Não tinha nenhum dado dessa pessoa. Esse “rapaz” lhe disse que traria os documentos do bem. Tem antecedentes criminais, por roubo de celular. Era usuário de drogas. Foi preso em Taubaté. Tem um filho e sua esposa está grávida. Foi usuário de drogas e teve “overdose”. Tem 31 anos. Acredita que o veículo tinha duas placas. O proprietário do “ferro-velho” apareceu no local. Na época dos fatos, o “ferro-velho” pertencia ao “Darlam”, que não reside mais em Bauru. O proprietário do terreno é o “Sr. Murim”. Atualmente, trabalha no “ferro-velho”, mas não é o “dono de lá”. (fls. 116/118).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime de receptação foram sobejamente comprovadas. Com efeito, os policiais militares Ricardo e Jonas prestaram depoimentos harmônicos, sob o crivo do contraditório, no sentido de que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram o veículo Ford Scort, na via pública. Ato contínuo, o réu foi abordado e, de pronto, afirmou que havia adquirido o bem de um indivíduo desconhecido, pela quantia de R\$ 300,00. Em seguida, os agentes de segurança averiguaram que o referido veículo era produto de crime, qual seja, furto, ocorrido em data anterior, bem como ostentava a placa referente a outro automóvel, o que foi comprovado pelo boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do bem, conforme documento de fls. 16/17.

Nessa toada, vale apontar que, sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, em crime de receptação, a nobre Corte Paulista já se pronunciou:

“Receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo. Provas da autoria e

materialidade bem definidas. Réu surpreendido conduzindo um veículo, produto de furto, com placas e chassis alterados, além de documentação falsificada. Posse, ainda, de arma de fogo. Palavras dos policiais militares coerentes e harmônicas. Versão exculpatória dissonante e, evidentemente, falsa. Prova hábil. Possibilidade plena de ciência prévia acerca da origem clandestina do bem. Ciência da presença e, consequentemente, do porte do revólver. Condenação de rigor. Penas mantidas. Regime semiaberto adequado. Apelo improvido. Ressalte-se que os elementos colhidos durante a instrução indicam que o réu tinha ciência explícita da origem criminosa do carro, porque ninguém conduz um veículo nessas condições com sinais de identificação alterados sem um mínimo de cautela. Frise-se, de outro lado, que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e seguros, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação de um agente público, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais” (TJSP - Apelação Criminal nº 1512600-13.2019.8.26.0228 - São Paulo, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08/12/2022M Data de publicação: 08/12/2022).

Diante deste cenário, não há qualquer prova que assegure a alegada inocência do réu requisitada pela defesa. Pelo contrário, os elementos probatórios diretos e indiretos (indícios) evidenciam que o acusado estava ciente da origem ilícita espúria do veículo, eis que, conforme interrogatório judicial, adquiriu o veículo Ford Scort de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R\$ 300,00, e sem exigir qualquer documentação do bem. Dessa forma, não é crível concluir que o réu agiu de boa-fé, visto que não adotou nenhuma cautela ao adquirir o citado veículo. Nessa seara, urge destacar que, conforme orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a comprovação do dolo do crime de receptação se dá através de circunstâncias exteriores, ou seja, pelo modus operandi empregado pelo agente. Nesse sentido:

“Apelação Criminal. Sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e receptação dolosa, em concurso material, absolvendo-o da imputação do crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Recursos da acusação e da defesa. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado por três delitos: roubo majorado, receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de um quadro de inexigibilidade de conduta diversa em relação ao crime de roubo, enquanto causa excludente da culpabilidade. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, no tocante ao crime de roubo. Hipótese de crime único de roubo. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Somente existe absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo pelo roubo se os delitos são praticados no mesmo contexto, situação inócurrenente na espécie. No tocante à posse de arma de fogo, o delito a se visar é o previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Nos termos da Portaria nº 1222/2019 do Comando do Exército, a arma de fogo apreendida é considerada de uso permitido. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa desacolhido. Mas a acenada boa-fé não vinga. Com efeito, a negativa do réu quanto à ciência da origem espúria do aparelho celular não convence. Pouco verossímil mercê das regras de experiência comum, acha-se escoteira nos autos. O acusado não apresentou qualquer documento relativo ao bem adquirido, como nota fiscal ou outro documento do site referido (OLX), nem explicação plausível que conferisse legitimidade à posse. Fatores que, somados à natureza do bem, desnudam o dolo do réu, no sentido de que sabia que o bem era produto de crime. Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença do elemento subjetivo - ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIMSP, RJDTACrim 35/286,

rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7ª edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr. jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5ª edição, págs. 1670/1671). Diante desse quadro, acertada, pois, a condenação, eis que a conduta do réu se subsume ao suporte fático estampado no artigo 180, "caput", do Código Penal" (TJSP - Apelação Criminal nº. 1500778-24.2019.8.26.0617, Relator(a): Freire Teotônio, Comarca: São José dos Campos, Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/12/2022, Data de publicação: 02/12/2022).

Sendo assim, no caso em apreço, tendo em vista que o réu não adotou nenhuma cautela que seria normal do "homem médio", ficou evidenciado o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo em adquirir o veículo, ciente de sua origem espúria. Desta feita, fica afastada a tese da desclassificação para o crime de receptação, na forma culposa.

De mais a mais, tem-se que o crime de receptação se amolda à forma qualificada (art. 180, §1, do CP), já que o acusado adquiriu o automóvel no exercício de sua atividade comercial. Nessa senda, veja-se que os policiais militares, ouvidos em juízo, relataram que o local se tratava de um "ferro-velho". Ademais, a testemunha Ricardo afirmou que "o local já era conhecido pela prática do comércio de produtos ilícitos". Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da qualificadora do art. 180, §1, do CP.

Sobre o crime de receptação qualificado, cabe colacionar que a doutrina entende o legislador pretendeu banir a conduta de "receptadores profissionais", notadamente, em locais de "desmanche". Nesse sentido, são os dizeres de André Estefam:

O § 1º, acrescido pela Lei n. 9.426, de 24-12-1996, pune com pena de reclusão, de três a oito anos, e multa, a conduta daquele que: adquirir, receber, ocultar, tiver em depósito, conduzir, transportar, montar, desmontar, remontar, vender ou expuser à venda, ou de qualquer forma utilizar, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Embora a rubrica do dispositivo seja "receptação qualificada", expressão, inclusive, de uso corriqueiro, trata-se, na verdade, de figura típica autônoma, justamente por acrescentar seis novos verbos núcleos a mais que o caput. O tipo penal visa combater a ação de receptadores profissionais, em especial aqueles que se dedicam à receptação de veículos automotores ("desmanches") (ESTEFAM, ANDRÉ, 2022, pag. 911).

Lado outro, tem-se que a materialidade do delito do art. 311, do CP foi comprovada pela prova oral produzida. Nessa seara, em que pese o laudo pericial de fls. 142/151 ter concluído que o número do chassi não estava legível em razão de oxidação por causa natural ("na região destinada à gravação do número de identificação do veículo (VIN), ou número do chassi, localizado sobre o assoalho na região do banco dianteiro direito, foi constatada corrosão acentuada por oxidação, possivelmente por causas naturais. Desta forma, não foi possível observar o número do chassi do veículo" (fls. 149)), é dos autos os policiais militares afirmarem que o veículo Ford Scort ostentava a placa que pertencia a outro automóvel, o que confirmou a materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Entretanto, com todo respeito ao ilustre representante do Ministério Público, a autoria não foi elucidada. Isso porque não obstante o veículo ter sido encontrado na posse do réu, tal circunstância não enseja a presunção de que ele foi o autor da adulteração das placas do veículo.

Nesse ínterim, vale destacar que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de

São Paulo, em caso similar (receptação qualificada de veículo automotor), entendeu pela absolvição do agente, no tocante ao delito do art. 311, do CP, quando não ficar comprovado que o réu pessoalmente adulterou o sinal identificador do veículo, notadamente quando for provável que ele tenha recebido o automóvel nesse estado. Dessa forma, diante da imprecisão quanto à autoria, não há dúvidas que a solução absolutória em face especificamente dessa imputação, é a mais acertada ao caso. Nesse sentido:

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Receptação qualificada. Elemento subjetivo do tipo. Dolo. O dolo, enquanto elemento anímico da tipicidade, não tem como ser aferido senão pelo modo como a conduta emergiu positivamente. Aquele que, no exercício de atividade comercial habitual, recepciona veículo automotor para empreender alteração de numeração de sinal identificador, sem reclamo de qualquer documentação ou indicação documental de procedência, também não se prestando a comprovar a origem respectiva, certamente está com isso demonstrando claramente a consciência e vontade que o animava quanto à origem criminosa do bem e, portanto, não tem como não ver sua conduta classificada senão na órbita mais gravosa da receptação qualificada. Com efeito, forma-se todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse ilícito de receptação qualificada. Não se sustenta a tese da Defesa de que Diego simplesmente desconhecia que a motocicleta era produto de ilícito. Como é sabido quem tem esse tipo de comércio deve se cercar de toda documentação necessária, não se mostrando crível que ele não tivesse pleno conhecimento de que se cuidava de produto de crime, ressaltando-se que havia no local ferramentas e maquinários para adulteração de chassis, atividade que o réu fazia, aliás, habitualmente e no pleno exercício de atividade comercial como, aliás, ele próprio o reconheceu expressamente. Veja-se que Diego sabia sim que a moto era produto de ilícito, até porque não produziu prova minimamente robusta de sua segunda versão. O dolo, enquanto elemento anímico da tipicidade, não tem como ser aferido senão pelo modo como a conduta emergiu positivamente. Ora, aquele que, no exercício de atividade comercial habitual, recepciona veículo automotor para empreender alteração de numeração de sinal identificador, sem reclamo de qualquer documentação ou indicação documental de procedência, também não se prestando a comprovar a origem respectiva, certamente está com isso demonstrando claramente a consciência e vontade que o animava quanto à origem criminosa do bem e, portanto, não tem como não ver sua conduta classificada senão na órbita mais gravosa da receptação qualificada. Esse, precisamente, foi o caso do acusado aqui apelante. Desse modo, não se sustenta a tese da Defesa de que não há prova suficiente para a condenação do réu. Por outro lado, deve ser mantida a absolvição do acusado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posto não haver, no caso, prova da imputada autoria. Se por um lado é bem certo que soa até mesmo lógica a conduta de alterar a numeração do objeto receptado para, então, ocultá-lo com maior eficácia, por outro é também certo que o direito penal não trabalha com conjecturas, mas com fatos e provas. E não está provado nos autos que o réu pessoalmente tenha adulterado ou contribuído para a adulteração ou mesmo concorrido de algum modo para adulterar o sinal identificador do veículo receptado, ainda que soubesse de tal circunstância, sendo plenamente possível que já tenha assim recebido o bem com a tal adulteração nele postada. Diante de tamanha imprecisão quanto à autoria, não há dúvidas que a solução absolutória em face especificamente dessa imputação, é a mais acertada ao caso" (TJSP - Apelação Criminal nº 1503214-39.2018.8.26.0536, Relator(a): Sérgio Mazina Martins, Comarca: Praia Grande, Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08/12/2022, Data de publicação: 08/12/2022).

Dessa forma, o réu deve ser absolvido, em relação ao delito do art. 311, do CP, à luz do princípio in dubio pro reo.

Neste contexto, restaram demonstradas a autoria e a materialidade do crime de

receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, sendo de rigor a condenação do réu, eis que inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade.

Passo à fixação da pena.

Art. 180, § 1º do CP

Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do réu são desfavoráveis, visto que conforme certidão de fls. 126/127, o réu registra antecedente criminal (fls. 126 - Processo 0003304-42.2010.8.26.0071 - fato ocorrido em 01/02/2010). Sendo assim, fixo apenas base elevada em 1/6, ou seja, 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, pelo que mantenho a reprimenda acima fixada.

Cada dia-multa fica estabelecido no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos a evidenciar maior capacidade econômica por parte do réu.

Fixo o regime inicial FECHADO, ante o antecedente criminal do acusado. Nessa senda, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, não há que se falar na fixação do regime mais brando (aberto ou semiaberto), uma vez que o réu praticou o crime de receptação, na modalidade qualificada. Ademais, não se pode olvidar que o réu registra antecedente criminal pela prática de crime patrimonial praticado com violência e grave ameaça contra pessoa (fls. 126 - roubo). Dessa forma, diante a recidiva do acusado na prática de crime patrimonial, tem-se que o regime mais rigoroso é o que melhor atende às finalidades de prevenção e repressão da pena.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu solto por este processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RALF VIANNA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos artigos 180, §1º, do Código Penal. Quanto ao delito do art. 311, do CP, ABSOLVO o réu RALF VIANNA DA SILVA, e o faço com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA